

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1017/2536	พนักงานอัยการ จังหวัด บุรีรัมย์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ทอง ดำ บุญ ย่า น ยาว กับพวก	
		โจทก์
	นาย เสริม ย วง ทอง กับพวก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 38

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,55,78 จำคุก 4 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 38,55,78 จำคุก 2 ปี เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ไม่เกิน 5 ปี จำเลยที่ 1 จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,33, 83, 91, 288, 289, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 คำสั่ง

ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 6, 8 กฎกระทรวงฉบับที่ 11(พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ข้อ 2, 3 ระเบียบของกลาง

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ประกอบมาตรา 61, 371, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 6, 8 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ข้อ 2, 3 ฐานฆ่าผู้อื่นโดย ไตร่ตรองไว้ก่อนให้ประหารชีวิต ฐานมีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนจำคุก 1 ปี ฐาน มีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตไว้ในครอบครอง จำคุก 4 ปี ฐานพาอาวุธปืน เป็นการกระทำความผิดผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพ ระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำ คคุก 6 เดือน คำให้การของจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาในความผิดฐานมี อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครอง 6 เดือน รวมโทษแล้วเป็นให้ประหารชีวิต และจำคุก 5 ปี เมื่อ

ประหารชีวิตแล้ว ก็ไม่อาจจำคุกได้อีก จึงคงให้ประหารชีวิตจำเลยที่ 1 เพียงสถานเดียว

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบ มาตรา 61, 371, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ฐานฆ่าผู้อื่นโดยสำคัญผิดให้จำคุกจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ไว้ตลอดชีวิต ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จำคุกคนละ 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็นบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 6 เดือนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 รับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ฐานฆ่าผู้อื่นให้เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 เมื่อลดโทษให้หนึ่งในสามแล้วคงจำคุกคนละ 33 ปี 4 เดือน ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนคงจำคุกคนละ 4 เดือน ฐานพาอาวุธปืน คงจำคุกคนละ 4 เดือน รวมโทษทุกกระทง ความผิดแล้ว จำคุกคนละ 34 ปี ริมของกลาง เว้นแต่อาวุธปืนลูกซอง 4 กระบอกที่จำเลยทั้งห้าร่วมกันครอบครอง อาวุธปืนอาแก้อาวุธปืนลูกซองยาวหมายเลข แอล 1260380 พร้อมกระสุนปืนลูกซอง 9 นัด และอาวุธปืนพกสั้นหมายเลขทะเบียน กท. 2414442 ให้คืนแก่เจ้าของ ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 กับมีความผิดฐานมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบ

ครองอีกสถานหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาวรูปืนเครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวรูปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 38, 55 และ 78 ลงโทษจำเลยที่ 1
ฐานฆ่าผู้อื่นให้จำคุกตลอดชีวิต ฐานมีวัดถูระเบิดให้จำคุก 2 ปี เมื่อรวมกระทงลงโทษ
แล้ว คงให้จำคุกจำเลยที่ 1 ตลอดชีวิตสถานเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91(3) ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ในข้อหาฆ่าอาวรูปืนพกสั้นขนาด .38 ไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 นั้นมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 นอกจากที่แก้ให้ไปเป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ โจทก์ร่วมทั้งสอง และจำเลยทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราช
บัญญัติอาวรูปืน เครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรูปืน
พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 55, 78 จำคุก 4 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า
จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวรูปืน เครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวรูปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 38, 55, 78 จำคุก 2 ปีซึ่ง
เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ไม่เกิน 5 ปีจำเลยที่ 1 จึงต้องห้าม
มิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
218 วรรคแรก ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าลูกกระเบิดของกลางเป็นของนายบุญธรรมผู้ตาย
ไม่ใช่ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานนี้ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้น อย่างไรก็ดีเป็นการแก้ไขเล็กน้อย หรือเป็นการแก้ไขมาก มีแนวคำพิพากษาฎีกาเป็นบรรทัดฐานที่ยึดถือเป็นแนวในการวินิจฉัย คือ การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้บท (และ/หรือฐานความผิด) ทั้งแก้ไขโทษด้วยนั้น เป็นการแก้ไขมาก ฎีกาข้อเท็จจริงได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 908/2520, 31/2451 ป., 34/2491 ป.) แต่คำพิพากษาแก้บางอย่างหนึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อยต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง การแก้ไขบทนี้รวมถึงการแก้ข้อหาบางฐาน ดังเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ศาลชั้นต้นลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 55, 78 ศาลอุทธรณ์แก้เป็นลงโทษตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 38, 55, 78 ซึ่งเป็นการแก้จาก มาตรา 7 เรื่องห้ามมิให้ผู้ใด ทำ ซ้อมมิใช่ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน เป็น มาตรา 38 เรื่องห้ามมิให้ผู้ใด ทำ ซ้อม มิใช่ สั่ง นำเข้า คำหรือจำหน่ายด้วยประการใด ๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ จึงถือว่าเป็นการแก้ข้อหาบางฐานเป็นการแก้ไขเล็กน้อย จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นไปตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 761/2520, 926/2503 ป., 1283/2503 ป., 2453/2516 ป. ปฏิกรณ์คงพิพิธ